

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת :	חברת הכנסת	גלית דיסטל אטבריאן
מצטרפים : חברי הכנסת		
עודד פורר		
יצחק פינדרוס		
פנינה תמנו		
ארז מלול		
יסמין פרידמן		
צגה מלקו		
4255/25/פ		
הצעת חוק להחלפת המונח שיקום נכה נפש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024		
תיקון חוק שיקום 1. בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000 ¹ –		
נכי נפש בקהילה		
(1)	בשם החוק, במקום "שיקום נכי נפש" יבוא "ליווי ותמיכה למתמודדי נפש";	
(2)	בסעיף 1, במקום "שיקומם ושילובם" יבוא "שילובם";	
(3)	בסעיף 2, בהגדרה "שירות סיוע וליווי" במקום "שיקום נכה" " הליווי והתמיכה למתמודד"	
(3)	בסעיף 21, המילה "השיקומית" – תימחק;	
(4)	בתוספת, בכל מקום, המילה "שיקומית" – תימחק;	
(5)	בכל מקום –	
(א)	במקום "שיקום נכי נפש" יבוא "ליווי ותמיכה למתמודדי נפש";	
(ב)	במקום "לשיקום נכי נפש" יבוא "לליווי ותמיכה למתמודדי נפש";	
(ג)	במקום "נכה נפש" יבוא "מתמודד נפש";	

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 231.

- (ד) במקום "נכי נפש" יבוא "מתמודדי נפש";
- (ה) במקום "נכה הנפש" יבוא "מתמודד הנפש";
- (ו) במקום "נכי הנפש" יבוא "מתמודדי הנפש";
- (ז) במקום "לנכה נפש" יבוא "למתמודד נפש";
- (ח) במקום "לנכה הנפש" יבוא "למתמודד הנפש";
- (ט) במקום "לנכי הנפש" יבוא "למתמודדי הנפש";
- (י) במקום "מנכה הנפש" יבוא "ממתמודד הנפש";
- (יא) במקום "שנכה נפש" יבוא "שמתמודד נפש";
- (יב) במקום "שיקום" יבוא "ליווי ותמיכה";
- (יג) במקום "השיקום" יבוא "הליווי והתמיכה";
- (יד) במקום "לשיקום" יבוא "לליווי ותמיכה".

2. החלפת מונח בחוקים המפורטים בתוספת, בכל מקום –

- (1) במקום "שיקום נכי נפש" יבוא "ליווי ותמיכה של מתמודדי נפש";
- (2) במקום "נכי נפש" יבוא "מתמודדי הנפש";
- (3) במקום "נכה נפש" יבוא "מתמודד נפש";
- (4) במקום "נכה הנפש" יבוא "מתמודד הנפש";
- (5) במקום "נכי הנפש" יבוא "מתמודדי הנפש";
- (6) במקום "לנכי הנפש" יבוא "למתמודדי הנפש";
- (7) במקום "שנכה נפש" יבוא "שמתמודד נפש";
- (8) במקום "לנכה הנפש" יבוא "למתמודד הנפש";
- (9) במקום "מנכה הנפש" יבוא "ממתמודד הנפש".

תוספת

(סעיף 2)

- (1) חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965²;

² ס"ח התשכ"ה, עמ 307.

- (2) חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008³;
- (3) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994⁴;
- (4) חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991⁵;
- (5) חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001⁶;
- (6) חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022⁷;
- (7) חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992⁸;
- (8) פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938⁹;
- (9) חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020¹⁰;
- (10) חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג-2023¹¹.

ד ב ר י ה ס ב ר

במהלך השנים מאז פרסום חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, נוצרה דעה קדומה שאדם שהוא מתמודד נפש (או כמו שהחוק מגדיר, נכה נפש), הוא "אדם לא רגיל". השינוי מתחיל מהדברים הקטנים, אנו נדרשים לבצע שינוי "מחשבתי" בנושא, וזאת כדי להבהיר שלא מדובר "במחלה" או "בנכות", אלא מדובר בהתמודדות, שדורשת טיפול ולאחריו חזרה לקהילה, לשגרה ולחיים בריאים.

לפיכך, מוצע לשנות את שם חוק שיקום נכי נפש בקהילה, וכן ולשנות את המונחים "שיקום" ו-"נכה נפש" בכל מקום בחקיקה, כך שכת יקראו "ליווי ותמיכה" ו-"מתמודד נפש". הם אינם נכים, הם מתמודדים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ד (29.01.2024)

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

⁵ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

⁶ ס"ח התשס"א, עמ' 509.

⁷ ס"ח התשפ"ב, עמ' 918.

⁸ ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

⁹ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

¹⁰ ס"ח התש"ף, עמ' 108.

¹¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 638.